

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4295/2531

นาย อา รี ย์ ชุ้นฟัง
นาย วิสันต์ พงศ์วิทย์พานุ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 329 (3)

จำเลยเบิกความเป็นพยานในคดีที่ ข. กับพวกยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัท น.เพื่อสนับสนุนให้เห็นว่าบริษัทน.ประสบภาวะขาดทุนเพราะการบริหารงานของบริษัทหกล้มไม่เป็นระเบียบ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทไม่สุจริต และกรรมการบริหารของบริษัททุจริตทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่มีโอกาสจะฟื้นตัวเป็นการยืนยันว่าโจทก์ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท น.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยสุจริต และกระทำการทุจริตเป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน จำเลยเบิกความเป็นคดีดังกล่าวในฐานะพยาน มิใช่คู่ความ จำเลยมิได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท.อันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งบริษัทน.ก็เป็นบริษัทเอกชน มิใช่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณะ จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในปัญหา

ข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยตีความความเป็นธรรม พินิจพิจารณา
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งโจทก์อุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน คดีนี้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า จำเลยเบิกความตามที่โจทก์ฟ้องในคดีที่นางชีวเตียเง แซ่โล้ว กับพวกยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด โดยอ้างเหตุว่าการค้าของบริษัททำไปมีแต่ขาดทุน และไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1237(3) และบริษัทดังกล่าวยื่นคำร้องคัดค้านศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำเบิกความของจำเลยซึ่งเบิกความเป็นพยานของผู้ร้องตามที่โจทก์ฟ้องเป็นการเบิกความเพื่อสนับสนุนคำร้องให้เห็นว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนเพราะการบริหารงานของบริษัทหละหลวมไม่เป็นระเบียบและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทไม่สุจริตประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งกรรมการบริหารของบริษัททุจริตและราคาน้ำตาลทรายมีแนวโน้มลดลงทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่มีโอกาสจะฟื้นตัว จึงเป็นการยืนยันว่า โจทก์ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยสุจริต และกระทำการทุจริตเป็นเหตุให้บริษัทขาดทุนแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการโอนเงินของบริษัทวังขนาย จำกัด เข้าบัญชีส่วนตัวของโจทก์ และมีการถอนเงินจากบัญชีสะสมทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวไปจ่ายให้แก่บุคคลอื่นอันอาจทำให้จำเลยเข้าใจว่าโจทก์บริหารงานของบริษัทโดยทุจริตก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจของโจทก์ทั้งยังมีการทำหลักฐานไว้ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้จำเลยเบิกความในคดีดังกล่าวในฐานะพยานมิใช่คู่ความ จำเลยมิได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด อันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด ก็เป็นบริษัทเอกชน มิใช่

ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณะจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยแสดงความคิดเห็นโดย
สุจริต ตีชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อม
กระทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329(3) คำเบิกความของจำเลยดังกล่าว
จึงอาจทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได้สมควรฟังข้อเท็จจริงต่อ
ไป คดีโจทก์มีมูล ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง
ด้วย"

พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ